

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1430/2537

นางสาว หทัยภรณ์ กสิกิจนำชัย
นาย เอี่ยมฮวด กาญจนะโกคิน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 267

การที่จำเลยร่วมกับ อ.และให้. ยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม กรรมการ
ของบริษัท ก. ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทโดยยื่นเอกสารรายงานการประชุม
วิสามัญของบริษัท ก. อันเป็นเอกสารเท็จประกอบไปด้วย เป็นเหตุให้นายทะเบียนรับ
จดทะเบียนให้เป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็น
เท็จลงในเอกสารมหาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการ
ที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท ก.
และประชาชน จึงเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267,268

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 267, 268 เป็นการกระทำความผิดผิดกฎหมายหลายบทซึ่งต้องใช้

กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่อัตราโทษตามกฎหมายทั้งสองบทเท่ากัน จึงให้ลงโทษตามมาตรา 267 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทกิจการเจริญเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 ตามเอกสารหมายเลข 9 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการรับจดทะเบียนที่จำเลยขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทกิจการเจริญเทรดดิ้ง จำกัด โดยให้นางสาววรารัตน์ กสิกิจนัชชัย ออกจากตำแหน่งกรรมการและให้นางสาวประภาพรพรณ นาคทอง เป็นกรรมการเข้าใหม่ จำเลยเพียงผู้เดียวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทได้ ตามเอกสารหมายเลข 6 ขณะยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 6 มีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2534 ตามเอกสารหมายเลข 4 แนบไปด้วย และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการออกหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลของบริษัทกิจการเจริญเทรดดิ้ง จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 7 ว่า นางสาวประภาพรพรณ นาคทอง เป็นกรรมการของบริษัทและจำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทผูกพันบริษัทได้

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ไม่มีการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2534 การที่จำเลยสั่งให้นายอำนาจ ทำรายงานว่ามี การประชุมวิสามัญ ครั้งที่1/2534 ตามเอกสารหมายเลข 4 จึงเป็นการทำเอกสารเท็จ และการที่จำเลยร่วมกับนายอำนาจ และให้นายอำนาจยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม กรรมการของบริษัทกิจการกาญจน์เทรดดิ้ง จำกัดตามเอกสารหมายเลข 6 ต่อ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการโดยยื่นเอกสารหมายเลข 4 อันเป็น เอกสารเท็จประกอบไปด้วย จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ เป็นการ แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร มหาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่โจทก์และประชาชนการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 267 แต่ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำเอกสารที่ จำเลยแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้ หรืออ้างแต่ประการใดที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษแก่จำเลยตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 268 ด้วยจึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไข"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รามขางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ